



შინაწესი, განკუთვნილი პროექტისთვის



პროექტის პასუხისმგებლობის დაზღვევის განვითარების მნიშვნელობა საბაზრო ეკონომიკის პირობებში

DOI - 10.36962/ecs105/6-8/2022-60

ასიე ცინცაძე

ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
Asie.tsintsadze@bsu.edu.ge

მაია ივანიშვილი

ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი,
makaivanishvili72@gtu.ge

რეზიუმე

ადამიანის მცდელობა მიაღწიოს საქმიანობაში მაქსიმალურ შედეგს, აიღოს ძალაუფლება გადამწყვეტილების მიღებაზე შეუქცევად ხასიათს იძენს. მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე განვითარება მოიცავს ყველა სახის პროფესიულ საქმიანობას, ტექნოლოგიური პროცესების ყველა კომპონენტს, განსაზღვრავს ადამიანის პასუხისმგებლობის პრიორიტეტულ ადგილს ყველა სახის პრაქტიკული და თეორიული საქმიანობის განსახორციელებლად. პროფესიული პასუხისმგებლობის მოთხოვნილება უპრეცედენტოდ დიდ მოთხოვნებს უყენებს დასაქმებულის საგანმანათლებლო, პროფესიულ და მორალურ მომზადებას არა მხოლოდ წარმოების სექტორში, არამედ მედიცინაში, განათლებაში, დასვენებაში, გართობაში, ცხოვრებაში, დაუსახლებელი ადგილების შესწავლაში, საიდუმლოებების გაგებაში და ა.შ. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ დიდი როლი შეასრულა პროფესიული რისკებისაგან დაცვის სოცია-

ლური ინსტიტუტების ჩამოყალიბებაში. დაწყებული 1919 წლიდან, როდესაც საფუძველი ჩაეყარა მსოფლიოში შრომის მაღალ პასუხისმგებლურ დონეზე რეგულირების ორგანოს, პროფესიული რისკებისაგან დაზღვევა დაინერგა და სწრაფად გავრცელდა ევროპის ქვეყნებში. პირველი დოკუმენტი, რომლითაც ხდებოდა სოციალური დაზღვევის სფეროს რეგულირება იყო სოფლის მეურნეობის სადაზღვევო გადასახდელების შესახებ კონცეფცია. სტატიაში შესწავლილია პროფესიული პასუხისმგებლობის რისკებისაგან დაზღვევის მნიშვნელობა საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, ამ სახის დაზღვევის განვითარების მდგომარეობა ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე.

საკვანძო სიტყვები: პროფესიული, რისკი, დაზღვევა, განუსაზღვრელობა, მესამე პირი, ინტელექტუალური საკუთრება

შესავალი

პროფესიული პასუხისმგებლობის გათვითცნობიერება დაკავშირებულია ადამიანების წინაშე წარმოქმნილი ფინანსური პრობლემების გაჩენასთან. მაშინ, როდესაც არ არსებობდა კომპენსაციის არანაირი მექანიზმი, პროფესიონალი პირის მიერ მესამე პირზე მიყენებული ზარალის ანაზღაურების ვალდებულება ხშირად იწვევდა საქმისაგან ჩამოშორებას. ნებისმიერი ეკონომიკური სისტემის საფუძველი საკუთრების არსებობაა, რომელზეც უფლება რეგულირდება სახელმწიფოს მიერ (სამოქალაქო კოდექსი...მუხლი 170), სოციალური მექანიზმებით, მორალური ეთიკის ნორმებით. საკუთრების სხვადასხვა ფორმებს შორის ერთ-ერთი ინტელექტუალური საკუთრებაა, რომელიც ისევე შეიძლება გახდეს დავის მიზეზი, როგორც ქონება. ინტელექტუალური საკუთრება გამოიხატება პირის პროფესიონალიზმში. პროფესიონალი ცოდნის რეალიზებას ახდენს პროფესიის შესაბამის საქმიანობაში. გამომდინარე აქედან ხელშეკრულება, რომელიც ნებისმიერ ეკონომიკურ სისტემაში წარმოადგენს ეკონომიკური ურთიერთობების საფუძველს შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას მხარეების უფლებების და ვალდებულებების შესახებ. ზარალის გამონვევა ორივე მხარის

მიერ დაშვებული შეცდომით შეიძლება მოხდეს, რასაც უნდა მოჰყვეს მიღებული ზარალის კომპენსაცია. ხელშეკრულებაში განერილი ვალდებულებების გარდა ეკონომიკური სუბიექტების ქცევაზე გავლენას ახდენს საკუთარი ინტერესები, ქცევის წესები, რაც იწვევს პროფესიონალი პირის არასწორ ქმედებას ან უმოქმედობას საჭირო შემთხვევაში, ეს კი წარმოქმნის ზიანის დადგომის შესაძლებლობას.

საზოგადოების განვითარების ისტორიულ ეტაპებზე ხდებოდა ადამიანების მიერ ურთიერთშეთანხმების პირობების დახვეწა, რადგან აღმოჩნდებოდა, რომ გარკვეული მიზეზების გამო არ სრულდებოდა ხელშეკრულების პირობები.

ძირითადი ტექსტი

თანამედროვე ეკონომიკურ ურთიერთობებში განსაკუთრებით მაკროეკონომიკურ დონეზე ხშირად გამოიყენება მიდგომები ეს ანტე და ეს პოსტ, რომელის შეიმუშავა შვედმა ეკონომისტმა გ. მიურდალემ 30-იანი წლების დასაწყისში.

ეს ანტე მიდგომის თანახმად ხელშეკრულებაში მაღალი სიზუსტით უნდა გაინეროს მხარეებს შორის მიღებული გადაწყვეტილებები, ეს საშუალებას იძლევა საჭიროების შემთხვევაში მიგნებული იქნას მხარის მიერ დაშვებული შეცდომა და მისი მიზეზები (უპასუხისმგებლობა, პირის არასახარბიელო მდგომარეობა, ავანტიურიზმი და ა.შ). მიურდალემ ეს პოსტ-ს დაარქვა „ბუღალტრული“ მეთოდი, რაც ნიშნავს, რომ ამ მიდგომით აღინერება მიღებული შედეგი. აღწერილი მეთოდების პროფესიული პასუხისმგებლობის ქრილში გადმოტანით შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ მიდგომა: შრომითი ხელშეკრულების შედგენისას ზუსტად იქნეს განერილი პროფესიონალის უფლებები და ვალდებულებები, მათი დარღვევის შესაძლო მიზეზები, ამგვარი მიდგომა გააადვილებს ეს პოსტ ბრალეულობის დადგენას და პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის გამოყენების შესაძლებლობას.

საზოგადოების განვითარების ისტორიაში რაციონალური ადამიანი შეიცვალა ირაციონალური ადამიანით, ადამიანებმა

დაიწყეს მათი ძალების მაქსიმალურად მოსინჯვა, ოღონდაც მიაღწიონ წარმატებას. არარაციონალური გადაწყვეტილებები მაღალი რისკით ხასიათდება. რისკები წარმოიქმნება მომავალი შედეგების განუსაზღვრელობით, რომელიც განისაზღვრება ოთხი ძირითადი ფაქტორით: 1. ინფორმაციის არარსებობა, რომელიც მოითხოვს ან ხარჯების გაღებას, ან დროის ხარჯვას და გარკვეულ ძალისხმევას; 2. კონკურენტებისა და კონტრაგენტების მოქმედებები, რომელთა გაანალიზება ასევე მოითხოვს ხარჯებს, სპეციფიკურ მიდგომებს და ა.შ.; 3. შემთხვევითად რეალიზებული ფაქტორები, რომლებიც ცნობილია გადაწყვეტილების მიღების მომენტში, მაგრამ არ არის ცნობილი როგორი ფორმით და ხარისხით ამოქმედდებიან ისინი; 4. მომავალში შეიძლება წარმოიქმნას ფაქტორი, რომელიც გადაწყვეტილების მიღების მომენტისათვის საერთოდ არ იყო ცნობილი.

ბიზნესის მომავალი შედეგების განუსაზღვრელობის გაანალიზებისას განიხილება აღმოფხვრადი განუსაზღვრელობა, ანუ შესაძლებელია სხვადასხვა საინფორმაციო ბაზებიდან ინფორმაციის მიღება, მათი დამუშავება, ეკონომიკური პროგნოზირების მეთოდების გამოყენებით მოსალოდნელი შედეგების შეფასება. რამაც შესაძლებელია მოითხოვოს დიდი დანახარჯი, თუმცა გაუმჯობესდება მისაღები გადაწყვეტილების საიმედოობა და აღმოუფხვრელი განუსაზღვრელობა, რომელიც ცნობილი იყო გადაწყვეტილების მიღების მომენტში, მაგრამ ფაქტორები, რომლებიც ქმნიან განუსაზღვრელობას, მათი არსებობა გასაგები ხდება მხოლოდ რისკის რეალიზაციის შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ გადაწყვეტილების მიღების მომენტისათვის ცნობილია, თუ არა მოსალოდნელი ფაქტორები, საქმიანობის მომავალი შედეგი უცნობია. ადამიანების საქმიანობა ყოველთვის მიმართული იყო განსაზღვრული შედეგის მიღებაზე. ისინი ღებულობენ ცოდნას, იმ გათვლით რომ მომავალში უზრუნველყოფილი იქნებიან ხელფასით, ან შექმნიან საკუთარ ბიზნესს და უზრუნველყოფენ მათთვის მისაღები ცხოვრების დონეს. ყველა ქმედება, რომელსაც ადამიანები ასრულებენ დამოკიდებულია მომავალში მისაღებ შედეგზე ფაქტორთა

ზემოქმედებაზე. ამიტომაც შედეგი შეიძლება იყოს ხელსაყრელი ან არახელსაყრელი. მაგალითად, ბიზნესი მომავალი შემოსავლები დამოკიდებულია ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ბაზრის კონიუნქტურაზე, პროფესიაზე და ა.შ. ჯერ კიდევ ხვკვ საუკუნეში რ. კანტილიონმა თავის გამოკვლევებში ბიზნესში წარმატების განუსაზღვრელობის შესახებ ძირითადი აქცენტი გადაიტანა ადამიანურ ფაქტორზე, ანუ ადამიანი – რომელიც საქმიანობას ეწევა საკუთარი გადაწყვეტილებით რისკის პირობებში. ამ მიდგომების საფუძვლად იგი თვლიდა, რომ პროფესიული საქმიანობის შესრულებისას მოსალოდნელი შედეგების განუსაზღვრელობა სხვადასხვა პროფესიის შემთხვევაში რისკის ხარისხით განსხვავდება. რა თქმა უნდა მოსალოდნელი შედეგი ვერანაირად ვერ განისაზღვრება წინასწარ, და უფრო მეტიც რისკის ხარისხის შეფასება ინდივიდუალურ შემთხვევაში არც დამსაქმებელს და არც დასაქმებულს არ შეუძლია. სწორედ ამაში მდგომარეობს ეკონომიკური საქმიანობის რისკი. ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომმა განვითარებამ განაპირობა რისკისადმი დამოკიდებულების სხვადასხვა შეხედულებები. დიდი შრომა მიუძღვის კლასიკური ეკონომიკური თეორიის სკოლის მიმდევრებს ა. სმიტს, დ. რიკარდოს, ჯ.მილს, ასევე ი. შუმპეტერსა და ი. ტიუნენს. ისინი ადამიანს განიხილავენ, როგორც რისკული და განუსაზღვრელი შემოსავლის პრეტენდენტს, რომელიც გაუთვალისწინებელ რისკებს იღებენ თავის თავზე.

საბაზრო ეკონომიკურ სისტემაზე გადასვლამ წარმოქმნა ახალი რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია განუსაზღვრელობის მაღალ ხარისხთან. ეს განპირობებულია:

1. პროფესიის არჩევის თავისუფლებით;
2. შრომის ბაზრის მოთხოვნების დაუზუსტებელი ინფორმაციით;
3. პროფესიული რისკების შეფასების მექანიზმის არ არსებობით;
4. საკუთარი პასუხისმგებლობის ჩარჩოების არასწორად განსაზღვრა -აღქმით;

5. პროფესიული პასუხისმგებლობის სამართლებრივი რეგულირების არარსებობით (მხოლოდ საწარმო-ორგანიზაციებში სტრატეგიული გეგმით განსაზღვრა).

რაც შეეხება პროფესიული საქმიანობის შესრულებისას დამდგარი ზარალის ანაზღაურების მექანიზმს, გარდა დაზღვევისა, ჯერ კაცობრიობას სხვა მექანიზმი არ შეუქმნია. დაზღვევის სხვა პროდუქტებთან შედარებით პროფესიული პასუხისმგებლობის რისკი ზემოთ ჩამოყალიბებული პრობლემების მიხედვით რთულად განსაზღვრია, შესაბამისად სადაზღვევო კომპანიას, რომელიც კომერციულ საქმიანობას ეწევა, მნიშვნელოვანია რისკის წარმოქმნის სუბიექტის-პროფესიონალი ადამიანის მიდგომების შეფასება საკუთარი პროფესიისადმი. დღეს ჩამოყალიბებულია მიდგომები ქცევითი რისკების როლზე ბიზნესის განუსაზღვრელობაში. ნებისმიერი საქმიანობა აჩენს რისკებს და ეფუძნება მათ შეფასებას. ყოველი რისკი ფასდება დაგეგმილი შედეგის მიუღწევლობის ალბათობების მიხედვით. ალბათობების შეფასება დაფუძნებულია მრავალრიცხოვან ფაქტორებზე, მაგრამ როგორც გამოვლინდა ბოლო ათწლეულში, გადანყვეტილების მიღებაში დომინირებს პირადი თვისებები. ნებისმიერი რისკი იდენტიფიცირდება, შეისწავლება და ფასდება ადამიანის მიერ სუბიექტივიზმის პირობებში. სწორედ ამ ეტაპზეა ჩადებული პრინციპული შესაძლებლობა შემცირდეს ან გაიზარდოს მართვის შეცდომები წარმატების ალბათობიდან პროფესიული მოღვაწეობის ლიცენზიის სრული დაკარგვის ალბათობამდე.

ამგვარად, რისკისა და განუსაზღვრელობის შედეგები დამოკიდებულია მმართველობით გადანყვეტილებებზე, რომელიც თავის მხრივ განპირობებულია გადანყვეტილების მიმღები პირის თვისებების განმსაზღვრელი ფაქტორებით. სწორედ ამ პროცესებს სწავლობს თანამედროვე პერიოდის უმნიშვნელოვანესი მიმართულება რისკ მენეჯმენტი.

ერთ-ერთი გამოჩენილი თეორეტიკოსი ბენ სტეინი თავის წიგნში „რისკის ანალიზის თეორია და ისტორია“ ამბობს: „ყველას უხდება გადანყვეტილების მიღება შეზღუდული მონაცემე-

ბის საფუძველზე. ღვინოს სუნის გასინჯვით ჩვენ ვღებულობთ გადანყვეტილებას მის დაღვევაზე, სისხლის რამდენიმე წვეთი იძლევა შესაძლებლობას გარკვეული იქნას ბევრი დაავადების სახე. ინდექსი დონ ჯონეს ინდუსტრიალ აგებულია 30 გამოშვება აქციების მონაცემებზე, მაგრამ მისით მსჯელობენ მილიონი ოჯახის და ათასობით მსხვილი ფინანსური კომპანიების საკუთრებაში არსებულ ტრილიონი დოლარის მოძრაობაზე. ბენ სტიინი აღნიშნავდა, რომ „ბერნულს და ეინშტეინს აინტერესებდათ ბუნების კანონები, მაგრამ კაცობრიობას მოუწევს გაითვალისწინოს ბუნების კანონების გარეთ მიმდინარე მოვლენებიც“. ცივილიზაციის განვითარებით ჩვენ უფრო ნაკლებად ვართ დამოკიდებული ბუნების კაპრიზებზე, მაგრამ უფრო მეტად ადამიანების გადანყვეტილებებზე.“ კეინსის და ნაიტის მიერ განუსაზღვრელობა განიხილება როგორც ადამიანის ბუნებაში არსებული ირაციონალურობის შედეგი და ნიშნავს, რომ გადანყვეტილების არჩევა და ანალიზი აღარ განიხილება ადამიანის იზოლირებულ სივრცეში. ოტო ფონ ნეიმანის აზრით, ყოველი ადამიანის ქმედება გავლენას ახდენს სხვა ადამიანებზე და ყველა ვალდებულია გაითვალისწინოს სხვების რეაქცია საკუთარ გადანყვეტილებებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ბუნების საიდუმლოებები ახსნილია მე-20 საუკუნეში, დღემდე ვცდილობთ გავარკვიოთ უფრო შემამოფოთებელი საიდუმლოებები იმისა, თუ როგორ ღებულობენ ადამიანები გადანყვეტილებებს და პასუხს აგებენ რისკზე.

განუსაზღვრელობის ზრდის და ადამიანების მიერ არარაციონალური გადანყვეტილებების მიღება ამავე დროს იწვევს ახალი რისკების წარმოქმნას, რომლის წყარო ადამიანური ფაქტორია.

პროფესიულ საქმიანობაში რაციონალურობა, ჩვენი აზრით, უნდა განიხილებოდეს ორ პერიოდად: პირველი, როდესაც პირი ღებულობს პროფესიის არჩევისა გადანყვეტილებას ის სარგებლობს რაციონალური მიდგომით და მეორე, როდესაც საქმიანობს, როგორც პროფესიონალი ასევე თვლის, რომ მოქმედებს რაციონალურობის ფარგლებში. თუმცა რაციონალიზმი შეუძ-

ლებელია განხილული იქნას რისკისაგან თავის დაღწევის მექანიზმად, რადგან აქაც შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს იმგვარ რეალობას, რომ ის რაც რაციონალურია ერთი სუბიექტისათვის, ირაციონალურია კონკრეტულ სფეროში მოღვაწე ეკონომიკური სუბიექტებისათვის. მაგალითად, მენარმე, რომელიც თვლის, რომ მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება როგორ ანარმოოს არის სამართლიანი და რაციონალური, სრულიად მიუღებელი შეიძლება იყოს მყიდველი-ეკონომიკური სუბიექტისათვის.

ამგვარად, გადაწყვეტილების მიმღები პირი პროფესიული პასუხისმგებლობის შესრულებისას აწყდება განუსაზღვრელობას, რაც საბოლოოდ არასახარბიელო შედეგს იძლევა. ამიტომ, ეკონომიკური სუბიექტების, უშუალოდ გადაწყვეტილების მიმღები პირების, ფიზიკური პირების ეკონომიკური კეთილდღეობის შენარჩუნების მექანიზმს წარმოადგენს პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა.

პასუხისმგებლობის დაზღვევის ელემენტები ჩაისახა ჯერ კიდევ ძველ რომში, როდესაც ჩამოყალიბდა საზღვაო გადაზიდვებთან დაკავშირებული რისკების დაზღვევის საზოგადოება. ამ საზოგადოებამ თავის თავზე აიღო იმ ხარჯების გაღება, რომელიც საჭირო იყო საზღვაო პირატებისაგან მეზღვაურების გამოსახსნელად. ასევე ძველ საბერძნეთის სამართალში არის ჩანანერები, რომლის მიხედვით უბედური შეთხვევის დადგომისას კომპენსაცია გაიცემოდა ტვირთის მფლობელზე ან წევრზე, რომელიც მიიღებდა ზარალს. თანამედროვე სახით პასუხისმგებლობის დაზღვევა გამოიყენებოდა საფრანგეთში ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში. მე-20 საუკუნის დასაწყისში განვითარდა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სამართლებრივი ურთიერთობები და დღეისათვის ის წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ქვედარგს დაზღვევაში. პასუხისმგებლობის ქვეშ იგულისხმება მესამე პირზე მიყენებული ზარალის ანაზღაურების ვალდებულება. ანაზღაურების ვალდებულება შეიძლება წარმოიქმნას ფიზიკური ან იურიდიული პირის ქმედების ან უმოქმედობის შედეგად.

აუცილებელია გავავლოთ ზღვარი სამოქალაქო და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას შორის. სამოქალაქო პასუხისმგებლობის მიზანია მიყენებული ზარალის ანაზღაურება, ხოლო სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის მიზანი – პირის დასჯა, რომელმაც ჩაიდინა დანაშაული ან დაარღვია კანონი, რომელიც ექვემდებარება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას. სამოქალაქო პასუხისმგებლობა წარმოადგენს სახელმწიფო აღსრულების წესი, რომელიც გამოიყენება დარღვეული სამართლის აღდგენისათვის. სამოქალაქო სამართლით რეგულირდება, როგორც ქონებრივი, ასევე პირადი ურთიერთობები, დაკავშირებული სამოქალაქო პასუხისმგებლობით ურთიერთობებთან.

დაზღვევა ფარავს დამზღვევის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ პროფესიული საქმიანობის განხორციელების შედეგად განზრახვის გარეშე დაშვებული შეცდომების შედეგად მესამე პირების მიმართ დამდგარ ზიანს. აღნიშნული დაზღვევით შესაძლოა დაიფაროს შემდეგი პროფესიის მქონე პირთა პასუხისმგებლობა: იურისტები, აუდიტორები, არქიტექტორები, ექიმები, მენეჯერები, ტვირთის გადამზიდავები და სხვა.

სადაზღვევო კომპანიებში აცხადებენ, რომ ყველაზე აქტიურად ექიმები, არქიტექტორები, აუდიტორები და იურისტები მიმართავენ პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევას. მაგალითად, თუ ექიმმა შეცდომა დაუშვა და პაციენტს გარკვეული ზიანი მიაყენა, მაშინ გართულებული ჯანმრთელობის გამოსასწორებელ ხარჯს სადაზღვევო კომპანია გაიღებს. რასაკვირველია, ექიმის დაშვებული შეცდომის დროს დაზარალებული პაციენტი კომპენსაციას კლინიკისგან ითხოვს, მაგრამ კომპენსაციის ანაზღაურება ექიმსა და კლინიკას რომ არ მოუწიოს, სწორედ ამიტომ ხდება პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა. შესაბამისად, კომპენსაციის თანხა უკვე სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაიფარება.

სადაზღვევო კომპანიების წარმომადგენლებთან ინტერვიუს შედეგად გარკვეული იქნა, რომ თუ აუდიტორმა, რომლის პრო-

ფესიული პასუხისმგებლობა დაზღვეულია, შეცდომა დაუშვა და შესაბამისად მისი კლიენტი საგადასახადო სამსახურმა მნიშვნელოვანი თანხით დააჯარიმა, მაშინ აუდიტორის მიერ დაშვებული შეცდომის გამო მიყენებული ზარალი სადაზღვევო კომპანიამ უნდა დაფაროს. უნდა აღინიშნოს განუვითარებელი პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის ფონზე ყველაზე აქტიურად ექიმები, არქიტექტორები, აუდიტორები და იურისტები არიან. ბოლო პერიოდში სამშენებლო სექტორში მოჭარბებული რისკების გაანალიზების შედეგად სადაზღვევო კომპანიებმა დაიწყეს სამშენებლო სფეროში პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის პროდუქტის შეთავაზება. რამდენადაც წარმატებულია ქვეყანა ეკონომიკის თვალსაზრისით, უფრო ადვილია პასუხისმგებლობის დაზღვევის გაფართოება. ევროპაში, პრაქტიკულად არ არსებობს პროფესია, რომელსაც არ აქვს პასუხისმგებლობის დაზღვევა. მით უმეტეს, ეს ეხება ისეთ პროფესიებს, რომელიც დაკავშირებულია ადამიანების სიცოცხლესთან. ზოგიერთ ქვეყანაში სპეციალური კანონიც კი არსებობს, რომ ვისი პროფესიაც დაკავშირებულია სახიფათო ნედლეულის წარმოებასთან, ქიმიურ მრეწველობასთან და ასე შემდეგ, ვალდებული არიან ჰქონდეთ პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა. საქართველოში სადაზღვევო საქმიანობის ერთ-ერთი უმსხვილეს კომპანია “ჯიპიაი ჰოლდინგი” აცხადებს, რომ მათი კომპანია დაარსების დღიდან სთავაზობს მოხმარებელს პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევას: როგორც აუდიტორთა პასუხისმგებლობა, ისე არქიტექტორთა, კონსტრუქტორთა, ექიმების, გადამზიდველის (საავიაციო, სახმელეთო და საზღვაო გადაზიდვები) და ა.შ.

გავიმეორებთ კლასიკოსების აზრს, კერძოდ კეინსის და ნაიტის მიდგომას ადამიანის ბუნებაში არსებული ირაციონალურობის შესახებ და აღვნიშნავთ, ირაციონალურობა პროფესიონალი ადამიანის მიერ შესასრულებელ საქმესთან მიმართებაშიც იჩენს თავს, რაც იწვევს სხვადასხვა სახის შეცდომებს და მერე ადამიანის ან ეკონომიკური სუბიექტის დაზარალებას. როგორადაც არ უნდა ვამტკიცოთ პროფესიონალიზმის შესა-

ხებ, ადამიანის გონებაში წარმოიქმნება აზრი, რაც სხვა მიმართულებას აძლევს პროცესებს.

ჰარვარდის უნივერსიტეტის მკვლევარმა სტივენ შაველმა ჯერ 1982 წელს და შემდეგ 2004 წელს პასუხისმგებლობის დაზღვევა დაუკავშირა მორალურ რისკს, ის აღნიშნავდა, რომ პასუხისმგებლობის დაზღვევა იმ პირთათვის არის სასარგებლო, რომლებიც არ არიან რისკისადმი მიდრეკილები და მზად არიან გაიღონ ხარჯები. აქედან გამომდინარე, შაველი დაზღვევას თვლიდა სოციალური უზრუნველყოფის შემცირების მიზეზად. ამით ის დაუპირისპირდა წარსულში ჩამოყალიბებულ აზრს დაზღვევისაგან კეთილდღეობის შენარჩუნების შესახებ. შაველის მიერ განვითარებული აზრი გულისხმობს დაზღვევის არარსებობის შემთხვევაში პასუხისმგებლობის მაღალი ხარისხით საქმიანობის შესრულებას და ამით კეთილდღეობის შენარჩუნებას ყოველგვარი ზედმეტი ხარჯების განხვის გარეშე.

ეს მოსაზრება თეორიული თვალსაზრისით სწორია, თუმცა ადამიანების წინაშე არსებული სხვა ცხოვრებისეული პრობლემები ზოგიერთ შემთხვევაში გადაფარავს მორალურ საზღვრებს და თავისდაუნებურად დაიშვება შეცდომა, რომელიც მესამე პირის დაზარალებას გამოიწვევს. ჩვენი აზრით, შაველი იდეალურ სამყაროში საქმიანობის ანალიზის საფუძველზე აკეთებს დასკვნას, რაც თანამედროვე რისკული სამყაროს პირობებში განუხორციელებელია.

საზოგადოებრივი ურთიერთობების მუდმივი ტრანსფორმაცია სამეცნიერო, ტექნიკური და სოციალური გარდაქმნებით ცივილიზაციის განვითარებასა და ადამიანის პროგრესს იწვევს. თანამედროვე საბაზრო ურთიერთობები ვერ იქნება გამონაკლისი, ვინაიდან თავისუფალი ეკონომიკური ურთიერთობები როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ქმნის ახალ-ახალ რისკებს. ერთერთი, რომელიც არ ახალია, მაგრამ გათვითცნობიერებით საბაზრო პრინციპების დამსახურებაა პროფესიულ საქმიანობაში პასუხისმგებლობის რისკის ზრდა. უპირველესად პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის მოთხოვნის გაფართოება საკუთრებაზე უფლებების ცვლი-

ლებამ გამოიწვია. კერძო საკუთრების ფლობისა და საკუთარი იდეის განხორციელების ახალმა შესაძლებლობებმა წარსულში დასაქმებულის სტატუსი დამსაქმებლის სტატუსით შეცვალა, მიუხედავად მათი ინტელექტუალური შესაძლებლობებისა. განათლების დაბალ დონით მაღალი პასუხისმგებლობის ალებამ გაზარდა პროფესიული პასუხისმგებლობის რისკის ხარისხი. ამ ცვლილებებმა მოითხოვა პროფესიული საქმიანობის შესრულებისას შემთხვევითი მოვლენებისაგან დაცვის აუცილებლობა. პროფესიებმა, რომლებიც ზემოთ არის განხილული საბაზრო ეკონომიკაში პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის აქტუალობა გაზარდა. უნდა აღინიშნოს, რომ გარდამავალ პერიოდში ქვეყანაში ახალი პროფესიების რაოდენობრივი კრიზისი იყო, ამჟამად რაოდენობრივი მახასიათებელი ხარისხობრივად შეცვალა, ვინაიდან სადაზღვევო კომპანიების მიდგომამ „რისკის მაღალი ხარისხი - მაღალი სადაზღვევო შენატანი“ აქტუალური გახადა პროფესიული გადამზადების ორგანიზება.

უცხოური პრაქტიკის ამსახველ ლიტერატურაში პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა ემსახურება ორ მიზანს: კლიენტი (მესამე პირი) რომელიც დაზარალდება პროფესიონალი პირის მიერ დაცული იქნას ზარალის ანაზღაურებით, და მეორე პროფესიონალი პროფესიულ საქმიანობაში დაშვებული შეცდომის არ ჩამოშორდეს პრაქტიკას. ანუ დაზღვევის ეს სახე ერთგვარად ემსახურება პროფესიონალი პირების შენარჩუნებას. თანამედროვე პერიოდში სამეცნიერო კვლევები და სამართლებრივი რეგულირების წესები ამ მიმართულებით გაფართოვდა. კანონმდებლობით არის განმტკიცებული ზოგიერთ ქვეყანაში პროფესიული პასუხისმგებლობის სავალდებულო ფორმა, როგორცა: ნოტარიუსის, ტუროპერატორების არქიტექტორების, შემფასებლების პასუხისმგებლობის დაზღვევა. ნებაყოფლობით შეიძლება გააფორმონ დაზღვევის ხელშეკრულება ადვოკატებმა, აუდიტორებმა, ექიმებმა.

პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის პროდუქტი ქართულ ბაზარზე გამოჩნდა 2007 წელს სადაზღვევო კომპანიების „ირაო“, „იმედი ლ“ და „ალდაგის“ მიერ. მიზერული სა-

დაზღვევო პრემიითა (1 911 049 ლ) და ასევე ანაზღაურებული ზარალით (16 193 ლ). 2008 წლიდან დღემდე პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა პირდაპირი დასახელებით არ გვხვდება. როგორც ბაზრის ანალიზმა აჩვენა მესამე პირის წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევის ყველა სახის პროდუქტი პროფესიული პასუხისმგებლობის ჩათვლით გაერთიანდა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის პროდუქტში, გარდა სახმელეთო ტრანსპორტის გამოყენებასთან დაკავშირებული სამოქალაქო პასუხისმგებლობის, საჰაერო სატრანსპორტო საშუალებათა გამოყენებასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობის და მცურავ სატრანსპორტო საშუალებათა გამოყენებასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობის დაზღვევისა, რომლებიც ცალკე პროდუქტებად მიეწოდება მომხმარებელს. 2009 წლიდან ბაზარზე მიეწოდება იურიდიული ხარჯების დაზღვევა, რომელიც მოსამართლეები და ადვოკატების მესამე პირის წინაშე წარმოქმნილი პასუხისმგებლობის სადაზრვევო დაცვაა, მაგრამ არცერთი ხელშეკრულება არ არის გაფორმებული წლების განმავლობაში.

დასკვნა

მიუხედავად იმისაა, რომ საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე შეთავაზებულია პროფესიების მიხედვით პასუხისმგებლობის რისკისაგან დაზღვევა, ასევე მოქმედებს სამოქალაქო კოდექსის (მუხლი 839-843) მარეგულირებელი წესი, პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის ინსტიტუტი ჯერ ჩანასახოვან ეტაპზეა. კანონმდებლობაში პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა როგორც ცალკე რეგულირების ობიექტი არ არის გამოყოფილი და მიკუთვნებულია სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის პროდუქტზე, რაც ართულებს პროფესიონალი ადამიანების გადამწყვეტილების მიღებას შეიძინონ დაზღვევა. ის რეალობა რომ არ არსებობს სამოქალაქო პასუხისმგებლობისგან ცალკე გამოყოფილი ნორმატიული აქტები, რომლებშიც ჩამოყალიბებული იქნება პროფესიული პასუხისმგებლობის საერთო პარამეტრები, ასევე ერთი და იგივე პროდუქტზე სხვა-

დასხვა მზღვეველების მიერ განსხვავებული მიდგომები ართულებს დამზღვევების მოზიდვას.

ამრიგად, პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის გაფართოებისათვის პირველ რიგში თვით პროფესიონალის მიერ საქმიანობაში მოსალოდნელი შეცდომების გათვითცნობიერება და აღიარებაა. მნიშვნელოვანია გაივლოს ზღვარი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევასა და პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევას შორის. კერძოდ პროფესიონალი რა თქმა უნდა არის პროფესიული საქმიანობის შესრულებასთან ერთად სამოქალაქო პასუხისმგებლობის მატარებელი, მაგრამ დაზღვევადობის მიხედვით უპირატესობა პროფესიულ პასუხისმგებლობის დაზღვევას ეკუთვნის. ამის ახსნა შესაძლებელია სამედიცინო პროფესიის მაგალითზე. მაგ. ექიმი, როგორც კლინიკის თანამშრომელი დასაქმებისას აფორმებს ხელშეკრულებას ორგანიზაციასთან და ამით ღებულობს პასუხისმგებლობას როგორც ადმინისტრაციული, ასევე პროფესიული საქმიანობაში შესრულებაზე. ადმინისტრაციული წესების დარღვევის დაზღვევა არ არსებობს, ხოლო რაც შეეხება პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევას ის უშუალოდ პროფესიული საქმიანობის პროცესში დაშვებული შეცდომის შედეგად დამდგარ შესაძლო ანაზღაურებას ემსახურება.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Bajtelsmit V., Thistle P. D., "The Reasonable Person Negligence Standard and Liability Insurance", The Journal of Risk and Insurance, Vol. 75, No. 4, pp. 815-823, 2008.

2. Paul Heaton, Caleb Flint, Medicaid coverage expansions and liability insurance, Journal of Risk and Insurance Volume 88, Issue 1, 2020.

3. Roik V. "The Professional Risk: The problems of analysis and management", Journal "human and Labor", <https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=000165> (РОИКВ.(2003), "Профессиональный риск: проблемы анализа и управления", Журнал "Человек и труд", <https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=000165>

4. Russell G. Thornton, Not-so-obvious considerations for professional liability insurance, 2005 Oct; 18(4): 408-409. doi: 10.1080/08998280.2005.11928104

5. Simonova N. , "Assessment of an Individual Professional Risk", Labor Protection and Fire Safety, No. 4 (Симонова Н,(2015)), „Оценкаи индивидуального профессионального риска“, Охрана труда и пожарная безопасность», No 4, 2015.

6. Tsintsadze A, Meloyan L, Solvency of Insurance Company And Financial Sustainability Analysis In Georgian Insurance Companies, Innovations In Science the Challenges of our Time, Monograph, Accent Graphics Communications and Publishing, 2018.

7. Jun Wang, Ying Qiu Professional liability insurance contracts for auditors: differential pricing and the audit quality effect, Pages 331-348, 2020. <https://doi.org/10.1080/21697213.2020.1889775>

8. Hwang Jh., Kim B, "Directors and officers liability insurance and firm value", The Journal of Risk and Insurance Volume 85, Issue 2, Pages: 301-595, 2018. <https://doi.org/10.1111/jori.12136>

9. საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური, სტატისტიკა

<https://www.insurance.gov.ge/ka/Statistics>

10 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, თავი 20, დაზღვევა <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/19024?publication=0>

REFERENCES:

1. Bajtelsmit V., Thistle P. D., "The Reasonable Person Negligence Standard and Liability Insurance", The Journal of Risk and Insurance, Vol. 75, No. 4, pp. 815-823, 2008.

2. Paul Heaton, Caleb Flint, Medicaid coverage expansions and liability insurance, Journal of Risk and Insurance Volume 88, Issue 1, 2020.

3. Roik V. "The Professional Risk: The problems of analysis and management", Journal "human and Labor", <https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=000165> (РОИКВ.(2003), "Профессиональный риск: проблемы анализа и управления", Журнал "Человек и

труд”, <https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=000165>

4. Russell G. Thornton, Not-so-obvious considerations for professional liability insurance, 2005 Oct; 18(4): 408-409. doi: 10.1080/08998280.2005.11928104

5. Simonova N. , “Assessment of an Individual Professional Risk”, Labor Protection and Fire Safety, No. 4 (Симонова Н,(2015), „Оценкаи индивидуального профессионального риска”, Охрана труда и пожарная безопасность», No 4, 2015.

6. Tsintsadze A, Meloyan L, Solvency of Insurance Company And Financial Sustainability Analysis In Georgian Insurance Companies, Innovations In Science the Challenges of our Time, Monograph, Accent Graphics Communications and Publishing, 2018.

7. Jun Wang, Ying Qiu Professional liability insurance contracts for auditors: differential pricing and the audit quality effect, Pages 331-348, 2020. <https://doi.org/10.1080/21697213.2020.1889775>

8. HwangJh., KimB, “Directors and officers liability insurance and firm value”, The Journal of Risk and Insurance Volume 85, Issue 2, Pages: 301-595, 2018. <https://doi.org/10.1111/jori.12136>

9. State Insurance Supervision Service of Georgia, Statistics.

<https://www.insurance.gov.ge/ka/Statistics>

10. Georgian Civil Code, Chapter 20, Insurance. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/19024?publication=0>

THE SIGNIFICANCE OF DEVELOPING PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE IN A MARKET ECONOMY

Asie Tsintsadze

PhD in Economics, Professor,
Batumi Shota Rustaveli State University
Asie.tsintsadze@bsu.edu.ge

Maia Ivanishvili

PhD Student of Batumi
Shota Rustaveli State University, Georgia
makaivanishvili72@gmail.com

RESUME

The human attempt to maximize outcomes in activities and to seize control over decision-making becomes irreversible. The present growth of science and technology encompasses all types of professional activities, all technological process components, and establishes the precedence of human responsibility for all types of practical and theoretical endeavors. Responsibility imposes enormous demands on the employee's educational, professional, and moral training not only in the manufacturing industry, but also in medical, education, leisure, entertainment, life, exploring uninhabited locations, comprehending secrets, etc.

The International Labor Organization has played a significant role in developing social structures to safeguard workers from occupational hazards. When the world's highest regulatory organization was founded in 1919, occupational risk insurance was introduced and rapidly spread across European nations. The notion of farm insurance payments was the first document to regulate the area of social insurance.

The essay investigates the significance of professional liability insurance in a market economy, as well as the situation of development of this type of insurance on the Georgian insurance market.

Key words: Professional, Risk, Insurance, Uncertainty, Third Party, Intellectual Property.